

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854495-37.2018.8.14.0301

APELANTE: LAVÍNIA RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA TUBEROSA EM ADOLESCENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. *QUANTUM* FIXADO EM R\$ 10.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, objetivando o reconhecimento do direito à indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura de cirurgia reparadora de mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2), já autorizada anteriormente por tutela de urgência. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo apenas a obrigação de fazer (autorização da cirurgia), indeferindo o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura de cirurgia reparadora de mamas tuberosas por plano de saúde, em adolescente, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico reparador prescrito para correção de anomalia congênita, sobretudo em paciente adolescente, ofende a boa-fé contratual e a dignidade da pessoa humana, especialmente quando não há análise individualizada do caso clínico pela operadora de saúde.

4. A cirurgia requerida possui natureza reparadora e não meramente estética, sendo necessária para correção de deformidade física com impactos psíquicos relevantes, de acordo com laudo médico anexado aos autos.

5. A operadora de saúde, ao se limitar a invocar cláusula contratual de exclusão genérica sem apresentar prova técnica, incorre em conduta abusiva e omissiva, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento contratual.

6. A recusa imotivada de cobertura gera sofrimento adicional à beneficiária em fase de desenvolvimento físico e emocional, exigindo mobilização judicial para garantir direito básico à saúde, o que ultrapassa os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de cirurgia reparadora de mama tuberosa, indicada por prescrição médica e necessária à correção de anomalia congênita, configura conduta abusiva do plano de saúde; 2. A recusa injustificada de procedimento essencial à saúde psíquica e física do consumidor, especialmente em adolescente, enseja indenização por danos morais; 3. A cláusula contratual que exclui cobertura de procedimentos considerados estéticos não se aplica automaticamente aos casos em que há finalidade reparadora, devendo ser analisada à luz do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, arts. 6º, I, IV e VI; 14; CPC/2015, arts. 932, IV e V; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/03/2019; TJ-PE, AC nº 0062470-69.2019.8.17.2001, Rel. Des. Itabira de Brito Filho, j. 19.11.2021; TJ-BA, Apelação nº 8130900-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 07.06.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0009607-36.2017.8.19.0002, Rel. Des. Natacha Nascimento G. T. Gonçalves de Oliveira, j. 04.02.2021.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por LAVÍNIA RODRIGUES DE SOUSA – menor à época -, em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, objetivando a autorização para cirurgia reparadora de mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2) e o pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde.

A r. sentença (id. 27901280) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a obrigação de fazer (autorização da cirurgia) já satisfeita em sede de tutela de urgência, mas indeferindo a pretensão indenizatória por danos morais. Condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários em 50%, suspensa a exigibilidade para a autora beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a parte autora interpõe recurso de apelação (id. 27901282) pleiteando a reforma da sentença no ponto em que afastou a configuração do dano moral. Argumenta que a negativa injustificada da cirurgia agravou o sofrimento psíquico da adolescente, então em fase delicada de desenvolvimento, submetendo-a a quadro de depressão e humilhação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 27901287.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Inicio a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

A hipótese comporta julgamento na forma monocrática, com fundamento no art. 932, IV e V do CPC/2015 c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJE/PA, pois permite que a prestação jurisdicional seja coerente, justa, célere e eficiente.

A jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando houver entendimento dominante acerca do tema (Súm. 568/STJ), sendo a decisão, portanto, equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Turma. Ademais, *"a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"* (AgInt no AREsp 1.389.200/SP , relator Ministro Marco Buzzi , Quarta Turma, DJe de 29/3/2019)

Assim, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Deve-se atentar que a lide envolve direitos que possuem proteção constitucional, como a saúde, integridade física e psíquica e dignidade humana.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à aferição da existência de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura de cirurgia reparadora indicada para correção de anomalia congênita em adolescente.

A petição inicial está instruída com laudo médico prescrevendo cirurgia corretiva de mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2), condição congênita de notório impacto psíquico e social. A negativa da ASSEFAZ fundamentou-se exclusivamente em cláusula contratual que exclui procedimentos de natureza estética, sem análise individualizada do caso clínico.

No caso em análise, caberia a ré produzir a prova técnica apta a comprovar sua alegação de que

se cuida de cirurgia meramente estética, o que não o fez, limitando-se a invocar cláusula de exclusão contratual.

É evidente que a conduta da ré atenta contra o objetivo principal do pacto de assistência técnica firmado entre as partes, vez que o beneficiário, adimplente, detém a legítima expectativa de uma contraprestação eficiente nos momentos de necessidade e fragilidade.

Assim, o dano moral está claramente configurado diante da angústia na espera de autorização e falta de resolutividade na via administrativa a ensejar o acionamento da via judicial.

A negativa de cobertura de procedimento indicado para correção de anomalias congênicas, sobretudo em pacientes adolescentes, ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

A propósito:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho , 593, 3º andar, RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:() ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL COMARCA: RECIFE – 19ª VARA CÍVEL/SEÇÃO B TIPO: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº: PJE 0062470-69.2019.8 .17.2001 APELANTE: M. B. C . B. APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A RELATOR: DES. ITABIRA DE BRITO FILHO EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR . PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA . MAMA TUBEROSA. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA CORRETIVA NÃO MERAMENTE ESTÉTICA. ROL ANS . EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS . CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. QUANTUM ESTABELECIDO COM BASE NAS CARACTERÍSTICAS DO CASO CONCRETO . RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE - Preliminar de carência de ação, eis que não teria ocorrido a negativa da cobertura. Mostra-se desnecessária a comprovação acerca da pretensão resistida, porquanto inarredável o direito de acesso à justiça. Preliminar Rejeitada - Negativa de cobertura securitária, pela seguradora, de cobertura de cirurgia Mastoplastia Redutora, indicada para o tratamento de Mama Tuberosa, sob a alegação de que seria procedimento meramente estético, não constante do contrato pactuado nem do rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Trata o presente caso de relação de consumo, reclamando, portanto, a incidência da Lei nº 8 .078/90 (Código de Defesa do Consumidor) para o restabelecimento da igualdade da equação contratual - A seguradora vinha sendo acompanhada por três anos, por queixa em deformidade mamária, sendo diagnosticada com mamas tuberosas, com assimetria importante, sendo imprescindível a intervenção cirúrgica para correção - Restou consignado que a seguradora Apelante também apresenta importantes queixas relacionadas a auto estima e auto imagem, ocasionando comportamento anti social - A mama tuberosa se caracteriza pela existência de um tecido fibroso em forma de anel na base da mama, localizado abaixo da aréola, que não permite o correto desenvolvimento mamário

durante a puberdade, razão por que não há como considerar a cirurgia pleiteada como procedimento meramente estético, eis que se destina a correção de deformidade severa, o que virá garantir a jovem segurada a simetria das mamas, e, via reflexa, a restauração de sua auto estima e seu bem estar psíquico, com melhoria na saúde e qualidade de vida da segurada - O rol de procedimentos de cobertura obrigatória elaborado pela ANS reveste-se de caráter de cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde aos seus segurados, não sendo taxativa - Abusiva a conduta da seguradora ao tentar se eximir da responsabilidade de cobrir as despesas com o tratamento pleiteado, mesmo porque estritamente vinculado a própria saúde da paciente, já que visava a melhora na qualidade de vida da segurada, sem função meramente estética, mas reparadora - Dano moral configurado, decorrentes do descumprimento de obrigação e da quebra de confiança da cliente na empresa contratada - Agravamento da situação de aflição da segurada quando ao buscar a cobertura das despesas do tratamento, depara-se com resposta negativa da seguradora - Afigura-se oportuno, ante a análise do caso concreto, a fixação do valor indenizatório fixado, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em R\$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela Tabela Encoge, contada a partir desta condenação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação - Com a inversão do ônus da prova, condeno a seguradora Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no Art. 85, § 2º, do CPC/2015 - Provimento do apelo, determinando que a seguradora arque com a cobertura do procedimento pleiteado, de mamoplastia, indicada pela médica assistente para correção de mama tuberosa, em sua rede credenciada, ou através de reembolso de acordo com sua tabela, bem como condenando-a a pagar ao demandante o valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela Tabela Encoge, contada a partir desta condenação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; e ainda, condenando a seguradora Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no Art. 85, § 2º, do CPC/2015. À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação PJE nº 0062470-69.2019.8.17.2001, figurando como Apelante M.B .C.B. e como Apelada BRADESCO SAÚDE S/A; ACORDAM os Desembargadores desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao apelo, a fim de determinar que a seguradora arque com a cobertura do procedimento pleiteado, de mamoplastia, indicada pela médica assistente para correção de mama tuberosa, em sua rede credenciada, ou através de reembolso de acordo com sua tabela, bem como condenando-a a pagar ao demandante o valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela Tabela Encoge, contada a partir desta condenação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; e ainda, condenando a seguradora Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no Art. 85, § 2º, do CPC/2015, em conformidade com o Termo de Julgamento e voto do Relator, que revisto e rubricado, passa a integrar o julgado. Recife, DES. ITABIRA DE BRITO FILHO - Relator - (TJ-PE - AC: 00624706920198172001, Relator.: ITABIRA DE BRITO FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2021, Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130900-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS e

outros Advogado (s): MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A e outros Advogado (s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA . REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DEFORMIDADE TUBEROSA DE MAMA CUMULADA COM NÓDULOS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA CORRETIVA DE MAMA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL . ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RELATÓRIO MÉDICO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER ESTÉTICO NÃO COMPROVADO . ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130900-19.2020 .8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS e como apelante/apelada BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso da parte ré, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, elevando a condenação por danos morais em favor da acionante para o importe de R\$ 10 .000,00 (dez mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador,. (TJ-BA - Apelação: 81309001920208050001, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, Data de Julgamento: 07/06/2022, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GIGANTOMASTIA. HIPERTROFIA E ASSIMETRIA DE MAMAS. PLÁSTICA REPARADORA . DANO MORAL. Apelação. Negativa de autorização de procedimento de cirurgia mamária. A sentença ratificou a tutela e não reconheceu o dano moral . Apelo da autora para fixação de verba reparatória. Laudo Médico que comprova a necessidade do procedimento. Assimetria mamária importante e mamas tuberosas com relevo ao intenso desconforto social e repercussão psicológica. Conduta abusiva da prestadora de serviço ao negar o direito ao procedimento, aumentando o sofrimento da autora . Frustração da legítima expectativa quanto ao cumprimento do contrato. Dano moral configurado. Valor que se fixa no importe de R\$ 8.000,00 . RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00096073620178190002 202000198412, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/02/2021)

Dessa forma, reformo a r. sentença para reconhecer o dano moral suportado pela autora e fixar indenização de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO e DOU PROVIMENTO** à Apelação Cível para reformar a r. sentença e condenar a parte demandada ao pagamento de **indenização por danos morais no quantum de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, *"a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"* (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). **Assim, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.**

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora